رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩١٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٨٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٣هـ

المَوْضُوعَاتُ

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - تعويض - الزيادة في رسوم إيصال الخدمات - التعويض عن فرق القيمة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فرق سعر رسوم إيصال الخدمات والتي تغيرت أثناء تنفيذ العقد - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على إنشاء مدرسة، وأثناء تنفيذ العقد صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير جهد الكهرباء، ورسوم المقابل المالي لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي؛ مما نتج عنه الزيادة في رسوم إيصال تلك الخدمات عن المتفق عليه بالعقد - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن فرق رسوم إيصال خدمة المياه والصرف الصحي، وفرق سعر تركيب قاطع الكهرباء؛ استناداً إلى أن الزيادة في رسوم إيصال الخدمات لا تضارّ بها المدعية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف باستحقاق المدعية التعويض عن فرق سعر إيصال الكهرباء وفق المستند المشترك مع مشروع آخر، بالإضافة إلى استحقاق المدعية التعويض عن فرق رسوم إيصال خدمة المياه والصرف الصحي، وفرق سعر تركيب قاطع الكهرباء - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- القاعدة الفقهية: (التابع تابع).
- القاعدة الأصولية: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ، بشأن الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ، بشأن تعديل المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مبلغاً قدره (١٥٠,٠٤٣) ريالاً، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفق ما هو مدون في محاضر ضبطها، إذ أوضح وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها عام ١٤٣٣هـ، على إنشاء مدرسة ابتدائية بالمشروع رقم (٣٨) بالقصيم، وأن تكلفة إيصال الكهرباء وضعت بناءً على أن الجهد الكهربائي المطلوب هو (١١٠/٢٢٠) إلا أنه عند مراجعة شركة

الكهرباء للسداد تبين أن الجهد الكهربائي المطلوب (٤٠٠/٢٣٠) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) في ١٤٣١/٩/٢٠هـ ورقم (٤٠٨٣٨/ب) بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٣هـ، والموجه لجميع الوزارات بالموافقة على تغيير الجهد للكهرباء من (١١٠/٢٢٠) إلى الجهد (٢٣٠/٤٠٠) لجميع المشاريع الجاري تنفيذها في المناطق، حيث وُضِعَتْ أسعار إيصال الكهرباء خطأ عند طرح المشروع على التكلفة القديمة بالمقايسة، وهو مبلغ (٢٢٣,٦٥٢) ريالاً وأن هذه تكلفة الجهد القديم، وعند مراجعة شركة الكهرباء لسداد رسوم إيصال التيار الكهربائي للمشروع طلبت شركة الكهرباء السداد بناءً على التكلفة الجديدة على الجهد (٢٣٠/٤٠٠) وبذلك يصبح فرق التكلفة بين القديم والجديد لإيصال التيار الكهربائي والمياه، وفقاً للحساب التالي: أن ما تم صرفه للمدعية في بند الكهرباء (٢١٢,١٦٠) ريال، والمبلغ المسدد للشركة (٣١٠,٨٤٥) ريالاً، زائد (١٨,٠٠٠) ريال، قيمة القاطع، ويكون الفرق بين الرقمين (١١٦,٦٨٥) ريالاً، وما تم صرفه للمدعية في بند المياه والصرف الصحي مبلغ (١١,٤٩٢) ريالاً، والمبلغ المسدد (٤٤,٨٥٠) ريالاً، ويكون الفرق بين الرقمين (٣٣,٣٥٨) ريالاً، وعليه يكون الإجمالي (٣٧٣,٦٩٥) ريالاً (الرسوم الجديدة) ناقص (٢٢٣,٦٥٢) ريالاً (الرسوم القديمة) يساوي (١٥٠,٠٤٣) ريالاً، وأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، ويمثل الفرق بين سعر التكلفة القديمة، وسعر التكلفة الحالي لإيصال التيار الكهربائي، والمياه والصرف الصحي، لاسيما أن موكلته قامت بسداد رسوم الإيصال لجهات أخرى دون أدنى ربح، وقد أجابت المدعى عليها بما حاصله:

أن المدعية تطالب بالتعويض وهي لم تحدد نوع التعويض الذي تطالب به، كما أنه تمت محاسبة المقاول على الكميات المنفذة على الطبيعة حسب الأسعار الواردة ضمن عطاء المقاول لبنود أعمال العقد الأصلي، وفي حالة الحاجة لتنفيذ بند أو بنود غير موجودة في العقد الأصلي يلزم الرفع بها كأعمال ليس لها نظير حسب المتبع نظاماً، وهذا مالم تقم به المدعية، كما قدم صور عدة خطابات متداولة بين المدعية والوزارة بشأن طلب المدعية، وطلب رفض الدعوى، فعقب وكيل المدعية بأن هذه الخطابات توضح أحقية موكلته بما تطالب فيه، حيث أصدرت الجهة المالكة أمر التغيير رقم (٣٩/٥٥) في ١٤٣٩/٢/١٧هـ، وبناءً عليه تم تغيير الكابلات واللوحات والمفاتيح وجميع ما يتطلبه العمل، إلا أنه سقط سهواً إضافة فرق تكاليف سداد الجهد لشركة الكهرباء ضمن أمر التغيير من (٢٢٠) إلى (٣٨٠) ولم يتبين إلا في نهاية المشروع عندما طلبت شركة الكهرباء السداد لإطلاق التيار وأصدرت فاتورة بذلك، حيث قامت موكلته بالسداد حتى تتم الاستفادة من المشروع، وخدمة للصالح العام، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن وجه المطالبة بسداد فارق الرسوم وقد كان متفقاً عليها عند التعاقد؟ أجاب بأن تقديم السعر عند التعاقد وطرح المشروع يكون بناءً على السعر الاسترشادي المحدد من الجهة المالكة، وأن المقاول لم يضع الأسعار لكل بند، وأنه لا يحق له التعديل على السعر الاسترشادي، حتى ولو كان خطأ، وأنه جرى تعديل الخطأ بعمل البنود المستحدثة الخاصة بتعديل الجهد من لوحات وكيابل وقواطع ومفاتيح وغيره، وأنه من المفترض أن يكون فرق سعر الجهد من ضمن هذا التغيير لأنه عمل مستحدث، إلا أن

ذلك لم يتم. وسألته الدائرة هل لديه ما يثبت سداد رسوم إيصال التيار الكهربائي غير السند المقدم في الدعوى والمؤرخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، الصادر من البنك الأهلي؟ فأجاب بأنه ليس لديه غير ذلك، وذكر بأن الإيصال يخص المشروع محل الدعوى والمدرسة الثالثة عشر الابتدائية. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدماه، وتمسك كل طرف بطلبه في الدعوى، حيث أكد وكيل المدعية أن طلب موكلته إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٥٠,٠٤٣) ريال، وبيّن ممثل المدعى عليها أنه يطلب الحكم برفض الدعوى، وبذلك ختمت المرافعة، وبعد التأمل والمداولة أصدرت الدائرة حكمها لما يلي.

الأسْبَاب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (١٥٠,٠٣٤) مئة وخمسون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً، مقابل فرق رسوم إيصال التيار الكهربائي والصرف الصحي والمياه للعقد محل الدعوى؛ فإن دعواها تكون حينئذٍ من دعاوى العقود الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً لنص المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام

المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن سماع الدعوى، فإنه لما كانت المطالبة في هذه الدعوى هي دفع فروقات الزيادة في رسوم التيار الكهربائي والصرف الصحي والمياه، وحيث إن تسليم موقع المشروع للعقد محل الدعوى كان بتاريخ ١٤٣٧/٢/٣هـ، وصدر قرار تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٤٤٢/٥/٧هـ، وجرى استلامه ابتدائياً بعد هذا التاريخ، وقد تقدمت المدعية لهذه المحكمة بالدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٢هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مستوفية لأوجه سماعها وفقاً لما نصت عليه المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت أن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها على إنشاء المدرسة الابتدائية (٣٨) بالقصيم بقيمة إجمالية قدرها (١١,٨٦٦,٢٨٢,٠٦) أحد عشر مليوناً وثمانمئة وستة وستون ألفاً، ومئتان واثنان وثمانون ريالاً، وست هللات، على أن تكون هذه القيمة شاملة لكافة التكاليف بما في ذلك الرسوم والضرائب، وأن تكون مدة تسليم العقد (٧٢٠) يوماً من تاريخ استلام الموقع، والثابت تسليم المدعية للأعمال العقدية تسليماً ابتدائياً، ولما كانت المدعية رفعت دعواها مطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٤٣) مئة وخمسون ألفاً وثلاثة وأربعون ريالاً، مقابل فرق رسوم إيصال التيار الكهربائي والصرف الصحي والمياه للعقد محل الدعوى، وحيث إن الثابت أن رسم إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه مع كافة ما تتطلبه شركة الكهرباء جهد (٤٠٠/٢٣٠) -وفقاً لجدول الكميات ولأسعار المقايسة الاسترشادية- مبلغٌ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ورسم خدمات الصرف الصحي والمياه

(١٣,٠٠٠) والثابت الحسم من قيمة بنود العقد ما نسبته (١١,٦٪) طبقاً لما هو موضح في نموذج العرض المالي للمشروع لتكون القيمة الفعلية لرسوم إيصال التيار الكهربائي بعد حسم النسبة المذكورة آنفاً هي مبلغ قدره (٢١٢,١٦٠)، ورسم خدمات الصرف الصحي والمياه (١١,٤٩٢). ولما كان الثابت الزيادة في رسوم إيصال التيار الكهربائي ورسوم خدمات الصرف الصحي والمياه بعد التعاقد وفقاً لجدول المقابل المالي لرسوم إيصال التيار الكهربائي، ورسوم خدمات الصرف الصحي والمياه من (الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء) لعام ٢٠١٦م، وذلك إعمالاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ القاضي بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء على مراحل متعددة من جهد (٢٢٠/١٢٧) فولت إلى جهد (٤٠٠/٢٣٠) فولت، والثابت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ المتضمن تعديل المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي، لما كان ذلك وكانت المدعية تؤسس دعواها على الزيادة في رسوم بَنْدَي الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتطالب بفارق ما دفعته عما تم صرفه لها، وقدمت في سبيل إثبات هذه الزيادة في بند المياه والصرف الصحي السندَ المؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م، والصادر عن البنك الأهلي بقيمة (٤٤,٨٥٠) ريالاً، ولما كان الثابت أن ما تم صرفه للمدعية في هذا البند مبلغاً قدره (١١,٤٩٢) ريالاً؛ بما مفاده أن مقدار الفارق بين المبلغين هو (٣٣,٣٥٨) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وثمانية وخمسون ريالاً. وأما عن بند إيصال التيار الكهربائي وملحقاته فقد قدم وكيل المدعية السند المؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٥م والصادر عن مصرف

الراجحي بقيمة (١٨,٧٥٠) ريالاً لتركيب القاطع (١٦٠٠) أمبير، وقدم السندَ المؤرخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م الصادر عن البنك الأهلي بقيمة (٦٢١,٦٩٠) ريالاً، ويذكر أن هذا السند يخص إيصال الكهرباء للمشروع محل الدعوى مع مشروع آخر، دون أن يقدم مستنداً يبين قيمة ما دفعته موكلته على وجه التحديد لإيصال التيار الكهربائي، فالثابت إذن أن المدفوع لهذا البند زيادة عما هو مصروف مبلغ (١٨,٧٥٠) ريالاً فقط؛ بما مفاده أن مجموع ما دفعته المدعية في البندين بالزيادة عما تم صرفه لها -وفقاً لما ورد في جدول الكميات بعد حسم نسبة (١١,٦٪)- هو (٥٢,١٠٨) اثنان وخمسون ألفاً ومئة وثمانية ريالات، وما زاد عن هذا المبلغ فلم يثبت للدائرة أن المدعية قامت بدفعه للمشروع محل الدعوى. وحيث إن هذه الزيادة لا تضارّ بها المدعية؛ إذ إن ما حصل كان بتصرف من السلطة العامة والتي تعتبر المدعى عليها إحدى جهاتها التنفيذية، مما يتوجب معه إلزام جهة الإدارة بتعويض المدعية وإزالة الضرر الواقع عليها، كما أن المدعية ملزمة بموجب العقد بتنفيذ التزاماتها العقدية وفي تحمل المدعية قيمة تلك الزيادة زيادة في أعباء المدعية المالية بلا مقابل فلا يسوغ تحميلها؛ لقول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" وللقاعدة الشرعية: (الضرر يزال)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بما ثبت قيامها بدفعه مقابل الرسوم على الوجه المبيّن آنفاً، ورفض المطالبة فيما لم يثبت قيامها بدفعه.

ما زاد عن ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعية- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية، مؤسسةً طلبها على: أنها تقدمت بخطابها رقم (٢٠٢٢/٣٣م) في ١٤٤٣/٨/١٧هـ لمدير إدارة المشاريع بطلب توضيح رسمي عن تكلفة إيصال التيار الكهربائي لمشروع المدرسة (٣٨) بحي النهضة، وبناءً على ذلك خاطبت الجهة المالكة الشركة السعودية للكهرباء تطلب منها توضيح قيمة إيصال التيار بخطابها رقم (٢٠/٩٦٠) في ١٤٤٣/٨/٢١هـ، وبناءً على ذلك وضحت شركة الكهرباء بخطابها رقم (٢٢/١٩٩/٠٤١٠٢٤) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٤هـ تكاليف كل مشروع، وهو مبلغ قدره (٨٤٥,٣١٠) ريالات حسب ما سبق توضيحه في الدعوى، وطلبت إلغاء الحكم، والحكم لها بدفع الفرق. كما قدمت المستأنفة ضدها -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية، مؤسسةً طلبها على: أن المدعية تطالب بالتعويض وهي لم تحدد نوع التعويض الذي تطالب به، كذلك أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأن ما يطرأ من تغيرات في الأسعار ولم يكن المتسبب به الجهة، فإنه لا يستلزم الالتزام به؛ كونه تم الاتفاق والتراضي من جميع الأطراف، وحينئذٍ تتم محاسبة المقاول على الكميات المنفذة حسب الأسعار الواردة

ضمن عطاء المقاول لبنود أعمال العقد الأصلي، أما في حالة الحاجة لتنفيذ بند أو بنود غير موجودة في العقد الأصلي فإنه يلزم الرفع بها كأعمال ليس لها نظير حسب النظام المتبع، وهذا مالم تقم به المدعية. وفي سبيل نظر الدعوى طلبت المحكمة: من المستأنفة تحديد المبالغ التي تطالب بها بموجب جدول الكميات وبموجب المصروف وتحديد المتبقي الذي تطالب به على نحو واضح وبجدول يبين ما تم في ذلك، ثم قدمت المستأنفة ما طلب منها.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٨هـ لإنشاء مدرسة ابتدائية (٣٨) بالقصيم نموذج (٢٢/٢٦+صالة) بالمشروع رقم (٢٤/٠١/٢١٧٣/٠٧/٠٣/٤) بمبلغ قدره (١١,٨٦٦,٢٨٢,٠٦) أحد عشر مليوناً وثمانمئة وستة وستون ألفاً ومئتان واثنان وثمانون ريالاً وستُ هللات، لمدة (٧٢٠) يوماً من تاريخ استلام الموقع، وبما أن الثابت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ القاضي بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء على مراحل متعددة، فإن إصدار أمر التغيير بجميع المتطلبات الكهربائية الناتجة عن تغيير الجهد الكهربائي يعتبر خطأً عقدياً؛ ذلك أن المستأنفة ضدها تعاقدت على أساس أن رسم إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه مع كافة ما تتطلبه شركة الكهرباء جهد (٤٠٠/٢٣٠) -وفقاً لجدول الكميات ولأسعار المقايسة الاسترشادية- مبلغاً قدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، ورسم خدمات الصرف الصحي والمياه (١٣,٠٠٠) ريال، والثابت الحسم من قيمة بنود العقد ما نسبته (١١,٦٪) طبقاً لما هو موضح

في نموذج العرض المالي للمشروع؛ لتكون القيمة الفعلية لرسوم إيصال التيار الكهربائي بعد حسم النسبة المذكورة آنفاً هو مبلغ قدره (٢١٢,١٦٠) ريالاً، ورسم خدمات الصرف الصحي والمياه (١١,٤٩٢) ريالاً، ولما كان الثابت الزيادة في رسوم إيصال التيار الكهربائي ورسوم خدمات الصرف الصحي والمياه بعد التعاقد وفقاً لجدول المقابل المالي لرسوم إيصال التيار الكهربائي ورسوم خدمات الصرف الصحي والمياه من (الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء) لعام ٢٠١٦م وذلك إعمالاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ القاضي بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء على مراحل متعددة من جهد (٢٢٠/١٢٧) فولت إلى جهد (٤٠٠/٢٣٠) فولت، كما أن الثابت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ المتضمن تعديل المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي، ولما كان ذلك وكانت الشركة المستأنفة تؤسس دعواها على الزيادة في رسوم بَنْدَي الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتطالب بفارق ما دفعته عما تم صرفه لها، وقدمت في سبيل إثبات هذه الزيادة في بند المياه والصرف الصحي السندَ المؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م والصادر عن البنك الأهلي بقيمة (٤٤,٨٥٠) ريالاً، ولما كان الثابت أن ما تم صرفه للمدعية في هذا البند مبلغاً قدره (١١,٤٩٢) ريالاً، فيكون مقدار الفارق بين المبلغين (٣٣,٣٥٨) ثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة وثمانية وخمسين ريالاً. أما عن بند إيصال التيار الكهربائي وملحقاته فقد قدم وكيل المستأنفة السند المؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٥م والصادر عن مصرف الراجحي بقيمة (١٨,٧٥٠) ريالاً لتركيب

القاطع (١٦٠٠) أمبير، وبما أن وكيل المستأنفة قدم السندَ المؤرخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م الصادر عن البنك الأهلي بقيمة (٦٢١,٦٩٠) وأكد أن هذا السند يخص إيصال الكهرباء للمشروع محل الدعوى مع مشروع آخر، وبما أن تكلفة رسوم إيصال التيار الكهربائي لذات المشروعين متساوية، فيكون ما دفعته الشركة عن ذلك تعادل النصف وقدره (٣١٠,٨٤٥) ثلاثمئة وعشرة آلاف وثمانمئة وخمسة وأربعون ريالاً، وبما أن المستأنفة لم تطعن على ذلك السند ولا على اتصاله بالعقد محل الدعوى فيكون القول قول الشركة، وأكد ذلك قرينة مخاطبة المستأنفة لشركة الكهرباء عن المشروعين بخطاب واحد رقمه (٢٠/٩٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢١هـ وبينت شركة الكهرباء في خطابها رقم (٢٢/١٩٩/٠٤١٠٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٤هـ بأنها أعدت الدراسة رقم (١٩١١٠٢٩١٧) باعتماد عدادين (١٦٠٠) أمبير بمبلغ (٦٢١,٦٩٠) ريالاً لمشروعين، مشروع مدرسة ابتدائية (٣٨) محل الدعوى، ومشروع ابتدائية (١٣) والثانوية (٣٣) بحي النهضة، وتكلفة العداد الواحد (٣١٠,٨٤٥) ريالاً، فالثابت إذن أن المدفوع لهذا البند زيادة عما هو مصروف يكون مبلغاً قدره (١٨,٧٥٠) ريالاً عن القاطع الرئيسي، ومبلغاً قدره (٩٨,٦٨٥) ثمانية وتسعون ألفاً وستمئة وخمسة وثمانون ريالاً؛ بما مفاده أن مجموع ما دفعته المستأنفة في البندين بالزيادة عما تم صرفه لها -وفقاً لما ورد في جدول الكميات بعد حسم نسبة (١١,٦٪) هو (٣٣,٣٥٨ + ١٨,٧٥٠ + ٩٨,٦٨٥) = (١٥٠,٧٩٣) مئة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً. وحيث إن هذه الزيادة لا تضارّ بها المستأنفة في

مقابل أنها ملزمة بموجب العقد بتنفيذ التزاماتها العقدية، وفي تحميلها قيمة تلك الزيادة إضرار بها وإنهاك لذمتها المالية بلا مقابل فلا يسوغ تحميلها لقول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وللقاعدة الشرعية: (الضرر يزال)، ولم يكن من سبب لذلك إلا تصرف الجهة الإدارية بتعديل المواصفات الكهربائية الداخلية للمشروع، وذلك وفقاً للإشعار بأمر التغيير الموجه منها للمقاول رقم (١٠٢٢٩١) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ وذلك بزيادة القيمة السعرية لها، ويترتب عليه التزامها بما ينتج على ذلك التعديل من مبالغ، والقاعدة أن: (التابع تابع) وأن: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ ما يتقرر معه أحقية المستأنفة بما ثبت قيامها بدفعه مقابل الرسوم على الوجه المبيّن آنفاً.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٧٩٣) مئة وخمسون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً.